

1501026-10.2021.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CASSY JONES DA SILVA RICARDO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal em face do réu CASSY JONES DA SILVA RICARDO, já qualificado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501026-10.2021.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501026-10.2021.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CASSY JONES DA SILVA RICARDO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal em face do réu CASSY JONES DA SILVA RICARDO, já qualificado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas.

Notificado (fls.95), apresentou defesa preliminar (fls.100/111).

Recebida a denúncia (fls.118), foi citado (fls.162).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e o réu, interrogado (fls.168/172).

Encerrada a instrução, as partes debateram.

O Ministério Público pediu a condenação.

A Defesa requereu a absolvição por falta de provas, além de outros benefícios legais.

É o relatório. Passo a fundamentar.

Não há preliminares.

No mérito, o pleito condenatório é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão de fls.17, fotografias de fls.20/21, bem como pelo laudo pericial que atestou a presença do princípio ativo vedado por lei (fls.58/60).

A autoria igualmente é incontroversa.

De fato, o réu confessou a prática de tráfico, afirmando ter sido flagrado vendendo drogas para sustentar o vício em crack.

No mais, corroborando a confissão, os policiais militares ouvidos, de forma uníssona, relataram que, em patrulhamento em local conhecido pela venda de drogas, avistaram o réu e outro rapaz vendendo drogas ao condutor de uma motocicleta. Ao avistarem a chegada dos agentes estatais, tanto o motociclista quanto o outro rapaz empreenderam fuga. O réu foi abordado, mas não sem antes dispensar uma sacola contendo porções de cocaína e 20 reais. Disseram ainda que o réu confessou informalmente.

Os agentes públicos nada lograriam, ao imputar falsamente ato infracional pessoa sabidamente inocente. Suas palavras gozam de validade probatória.

A natureza, a quantidade, a apreensão de dinheiro, bem como a confissão bem evidenciam a destinação das drogas ao tráfico.

Dosimetria da pena.

Primeira fase. O condenado ostenta maus antecedentes (fls.151/156), motivo pelo qual aumento a reprimenda em 1/6.

Segunda fase. O réu é reincidente (fls.151/156). Entretanto, confessou. De rigor, a compensação entre tais circunstâncias.

Terceira fase. Inviável a aplicação do redutor por ser reincidente.

O regime inicial deve ser o fechado por ser reincidente e ostentar maus antecedentes.

Incabível a conversão em penas restritivas de direitos seja pela quantidade de pena aplicada seja pela vida pregressa do condenado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu CASSY JONES DA SILVA RICARDO, já qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena privativa de

liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.

Custas em 100 UFESPs. Não poderá apelar em liberdade, eis que mantidas as causas que justificaram o cárcere até o momento presente.

Determino a destruição dos bens e entorpecentes apreendidos nos autos, decretando o perdimento do numerário. Oficiem-se. Arbitro os honorários do defensor no teto do permitido para esta fase processual. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Araras, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA